



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018
מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

גולדה וולקן

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד פסח ישראל
הרינה 8, נתניה

נגד

יפה אוהבי

הנתבעת:

דניאל 9, בני ברק

פסק דין

1. תביעה למינוי שמאי מקרקעין לשום גובה תשלומי איזון בשל הרחבת דירה בבית משותף בהעדר הסכמה באשר לגובהם, בהתאם להוראות סעיפים 71ב(ד) ו-71ג(א) לחוק המקרקעין. במסגרתה, נדרשתי להכרעה בשאלת שומת גובה תשלומי האיזון, האם על פי השווי של זכויות הבניה שניצלה הבעלים של הדירה (הנתבעת) לצורך הרחבת דירתה על גג הבית המשותף או שמא בהתאם לגריעה שנגרמה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף (התובעת) משאינה יכולה להשתמש עוד ברכוש המשותף שעליו הורחבה הדירה. לצד זו, תביעה בעניין מחלוקות נוספות שהתגלעו בין הצדדים בקשר עם הרחבת דירת הנתבעת, לרבות בעניין התקנת צינורות מים ומרזבים (צינורות מי גשם) על קירות הבית המשותף, חסימת הגישה לגג הבית המשותף, גרימת נזקי רטיבות לרכוש המשותף, תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו, וכן תביעה למינוי נציגות חיצונית לבית המשותף.

העובדות וההליכים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הצדדים לתביעות שלפניי הם הבעלים של דירות בבית משותף ברחוב דניאל 9 בבני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 240 בגוש 6124 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת בשתי התביעות, גב' גולדה וולקן, היא הבעלים של דירה בקומה השנייה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 3 (להלן - "התובעת"). הנתבעת בשתי התביעות, גב' יפה אוהבי, היא הבעלים של דירה בקומה השלישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 8 (להלן - "הנתבעת").

3. בהתאם לצו רישום הבית המשותף שניתן ביום 3.5.1965, מורכב הבית המשותף ממבנה אחד בן 3 קומות הכולל 12 דירות. לבית המשותף לא נרשם תקנון מוסכם.

4. ביום 21.9.2015 קיבלה הנתבעת היתר בניה כדין מהוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק לבניית תוספת חדרי גג לדירתה בשטח של 35 מ"ר, מדרגות בשטח של 5 מ"ר ומרפסת גג בשטח של 39.70 מ"ר (היתר בניה מספר 18353). עבודות הבניה הושלמו בחודש ינואר 2016.

5. ביום 7.5.2018 הגישה התובעת התביעות דנן נגד הנתבעת.

האחת, התביעה שמספרה 6/253/2018, במסגרתה טענה התובעת כי הנתבעת בנתה על גג הבית המשותף, המהווה רכוש משותף, מבלי שקיבלה הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, כמתחייב על פי הוראות סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), ומבלי שניתן בידה היתר בניה כדין. עם זאת, עתרה התובעת אך למינוי שמאי מקרקעין לשום גובה תשלומי איזון שעל הנתבעת לשלם לתובעת, בשל הרחבת דירת הנתבעת, ולחיובה בתשלום זה.

השנייה, התביעה שמספרה 6/254/2018, במסגרתה טענה התובעת כי עבודות הבניה שביצעה הנתבעת גרמו לנזקי רטיבות ברכוש המשותף (תקרת חדר המדרגות), למפגע אסתטי משהוספו צינורות מים ומרזבים (צינורות מי גשם) בחזית הבית המשותף ובקירותיו, לפגיעה בחוזק הבית המשותף, וכן לחסימת הגישה לגג הבית המשותף. התובעת עתרה למתן צו עשה המורה לנתבעת לתקן נזקי רטיבות בחדר המדרגות, להסיר צינורות המים מחזית הבית המשותף וכן מרזבים שהותקנו על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018
מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קירותיו, ולבצע העבודות הדרושות לחיזוק הבית המשותף. עוד עתרה התובעת להורות לנתבעת לאשר התאמת הבנוי בפועל להיתר בניה כדין ולהבטיח תקינות פתח היציאה לגג הבית המשותף. בנוסף, עתרה התובעת לחייב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו בהתאם לשטח דירתה, הכולל את הבנוי על גג הבית המשותף. התובעת הוסיפה וטענה, כי לנוכח מערכת יחסים עכורה שבינה לבין הנתבעת, יש להורות על מינוי נציגות חיצונית לבית המשותף.

6. ביום 2.7.2018 הגישה הנתבעת כתבי הגנה בשתי התביעות.

בהתייחס לתביעה הראשונה שעניינה תשלומי איזון, טענה הנתבעת כי התביעה הוגשה בחלוף המועד שנקבע בדין להגשתה ומטעם זה דינה להידחות על הסף. לגופם של דברים, טענה הנתבעת כי ביום 27.1.2015 רכשה הדירה בבית המשותף הבעלים הקודמים של הדירה קיבלה הסכמה בכתב של בעלי הדירות בבית המשותף לבניה על גג הבית המשותף, בשיעור כנדרש על פי חוק המקרקעין. הנתבעת בנתה על גג הבית המשותף בהתאם להיתר הבניה שניתן בידה ביום 21.9.2015. העבודות בוצעו על ידי קבלן רשום, בהתאם לתכנית אדריכלית שאושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק ובפיקוח מהנדס בנין. הבניה הסתיימה ביום 13.1.2016. עוד כנטען, כבר בשלב הגשת הבקשה לקבלת היתר בניה, הציעה הנתבעת לתובעת "עשרות פעמים תשלום דמי איזון" בסך של 10,770 ש"ח, על מנת לייתר הליך משפטי. בנוסף, שלחה הנתבעת לתובעת חוות דעת שמאי המקרקעין שפיצר איתן מיום 6.9.2015, לעניין גובה תשלומי איזון שעליה לשלם לבעלי הדירות בבית המשותף בגין הבניה שביצעה הנתבעת כגג הבית המשותף. ברם, התובעת סירבה לכל הצעה כאמור. עוד טענה הנתבעת, כי במסגרת עבודות הבניה שביצעה, בוצעו עבודות המטיבות עם הרכוש המשותף בבית המשותף, לרבות החלפת תקרת חדר המדרגות בבטון יצוק, החלפת רעפי הגג, ריצוף מעל גג חדר המדרגות, צביעת חדר המדרגות ומעקות ושיפוץ מקלט הבית המשותף. הוצאות אלה שנשארה בהן הנתבעת עולות על גובה תשלומי האיזון, ואף מטעם זה דין התביעה להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתייחס לתביעה השנייה, הכחישה הנתבעת הנטען בה. בהתייחס לצינורות מים ולמרזבים שהותקנו על קירות הבית המשותף, טענה הנתבעת כי לנוכח מצבו הפיסי של הבית המשותף (בן כ-60 שנה), לא ניתן היה להתחבר לצנרת ולקולטנים קיימים. מכל מקום, התובעת התקינה בעצמה צנרת מים חיצונית על קירות הבית המשותף, לרבות חיבור פיראטי לצנרת ניקוז שהתקינה הנתבעת. אשר לביצוע עבודות לחיזוק הבית המשותף, טענה הנתבעת כי היא לא נדרשה לעשות כן בהתאם לתכנית הבניה שאושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, וכי עבודות הבניה בוצעו בהתאם למלוא הוראות מהנדס הבנין. הנתבעת הוסיפה וטענה כי בתום עבודות הבניה היא נשאה בעלות ביצוע עבודות לפתיחת פתח יציאה בחדר המדרגות לגג הבית המשותף. בהתייחס לסעד למינוי נציגות לבית המשותף, טענה הנתבעת כי יש לדחותו מכל ומכל, בהעדר החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף, כמתחייב על פי דין. עוד טענה הנתבעת כי היא שדואגת לבדה לתחזוקת הרכוש המשותף ונושאת לבדה במלוא ההוצאות הדרושות, בנוסף לתחזוקת גינת הבית המשותף המתחלקת בין שלושת בעלי הדירות באגף זה בבית המשותף, להוציא התובעת שאינה נכונה לשלם חלקה בגין הוצאות אלה ובכלל. לטענת הנתבעת, מלוא העבודות שביצעה ברכוש המשותף השביחו הבית המשותף, אשר הפך למטופח ונאה תחת בנין ישן ומוזנח שהיה קודם לכן. בתוך כך, עלה שוויה של דירת התובעת. בהתייחס לסעד לחיוב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו בהתאם לשטח דירתה, טענה הנתבעת כי כמקובל בעיר בני ברק, כל בעלי הדירות בבית המשותף נושאים בתשלום אחיד (סכום זהה) ולא על פי שטח הדירה. עוד ביקשה הנתבעת להדגיש, כי התובעת הגישה התביעות נגדה בשל רצונה להיפרע מהנתבעת כספים שאינה זכאית להם כדין, ומשרצון התובעת לרכוש דירת הנתבעת מבעליה הקודמים כשל.

הנתבעת צירפה לכתבי ההגנה אסמכתאות לתימוכין בטענותיה העובדתיות.

7. בהחלטה מיום 5.7.2018, הורתה כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, על

איחוד הדיון בתביעות.

8. ביום 7.11.2018 עברו התביעות לטיפול.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במועד זה קיימתי ישיבת קדם משפט, במסגרתה ביררתי עם הצדדים המחלוקות בעטיין עתרה התובעת לסעדים המבוקשים. במסגרת הדיון הציגה הנתבעת מסמך מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה בבני ברק מיום 26.7.2016, לפיו הבניה שביצעה הנתבעת בבית המשותף היא בהתאם להיתר הבניה (נ/1). לבקשת התובעת, הורתי בהחלטתי ממועד זה, על מחיקת הסעד המבוקש בעניין זה בכתב התביעה.

9. בהחלטה נוספת מיום 14.11.2018 הורתי על מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, המהנדס ושמאי המקרקעין אברהם חזי (להלן - "המומחה"), לבקר בדירות הצדדים בבית המשותף וליתן חוות דעת בשאלות הבאות: האם בהתאם להוראת סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין על הנתבעת לשלם תשלומי איזון לתובעת בשל הרחבת דירת הנתבעת, וככל שכן גובהם של תשלומים אלה; האם קיימת רטיבות בתקרת חדר המדרגות מתחת לגג הבית המשותף, וככל שכן מקורה והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים; האם צינורות המים בחזית הבית המשותף והמרזבים בקירות הבית המשותף הותקנו בהתאם להיתר בניה שבידי הנתבעת והאם יש בכך כדי לגרום לנזקי רטיבות בבית המשותף; האם יש צורך בביצוע עבודות לחיזוק הבית המשותף, וככל שכן האם בשל עבודות בניה שביצעה הנתבעת בבית המשותף ושיעורה; האם פתח היציאה לגג הבית המשותף והניקוז בגג הבית המשותף תקינים, וככל שלא האם בשל עבודות בניה שביצעה הנתבעת, העבודות הדרושות לתיקון ועלותן.

בהתאם להודעת הנתבעת בישיבה שהתקיימה לפניי, הורתי כי היא תישא בעלות שכר טרחת המומחה ובהוצאותיו.

10. ביום 26.12.2018 ניתנה חוות דעת המומחה. ביום 19.2.2019 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה הן מטעם הנתבעת הן מטעם התובעת. ביום 31.3.2019 ניתנה חוות דעתו המשלימה הנוספת של המומחה במענה לשאלות הבהרה נוספות מטעם הנתבעת, כפי החלטתי מיום 12.3.2019.

11. הצדדים הודיעו כי אין ברצונם לחקור המומחה על חוות הדעת. לפיכך, הורתי לצדדים מועדים להגשת סיכומים בכתב. הצדדים הגישו סיכום טענותיהם בכתב. אביא להלן עיקרי טענותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018
מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות הצדדים

12. לטענת התובעת, דין התביעות להתקבל. בהתייחס לסעד המחייב הנתבעת בתשלומי איזון, טענה התובעת כי אין חולק שהיא אינה יכולה להרחיב דירתה בדומה להרחבת דירת הנתבעת, וכי הנתבעת קיבלה על עצמה החובה המוטלת עליה לשלם תשלומי איזון לתובעת, כפי שעשתה ביחס לבעלי דירות אחרים בבית המשותף. לדידה, יש לקבוע גובה תשלומי האיזון בהתאם לשווי זכויות הבניה שנוצלו על ידי הנתבעת, בשיעור של 7,000 ש"ח למטר רבוע. לטענת התובעת, אין לקזז מתשלומים אלה הוצאות שהוציאה הנתבעת בקשר עם עבודות הבניה, לרבות בהתאם לדרישות הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק. לפיכך, יש לחייב הנתבעת בתשלומי איזון בסך של 30,774 ש"ח.

בהתייחס לסעד המורה לנתבעת לתקן נזקי רטיבות ולהסיר צינורות המים והמרזבים שהתקינה על קירות הבית המשותף, טענה התובעת כי יש לאמץ חוות דעת המומחה ולחייב הנתבעת לבצע התיקונים בהתאם לחוות הדעת. אשר לסעד בעניין פתח היציאה לגג הבית המשותף, עתרה התובעת להורות לנתבעת לבצעו בהתאם לאמור בחוות דעת המומחה. התובעת הוסיפה וטענה כי הנתבעת אינה חולקת על כך שהיא אינה משלמת חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו בהתאם להוראות הדין. לפיכך, יש לחייבה לשלם הוצאות אלה בהתאם לשטח רצפת דירתה, הכולל הבנוי וההצמדה על גג הבית המשותף. בהתייחס לסעד בעניין מינוי נציגות חיצונית לבית המשותף, טענה התובעת כי אין מחלוקת שאין נציגות לבית המשותף, ולכן יש הכרח במינוי נציגות.

התובעת זנחה בכתב הסיכומים הסעד המורה לנתבעת לבצע עבודות לחיזוק הבית המשותף.

התובעת הוסיפה ועתרה בכתב סיכומיה לסעדים שלא בא זכרם בכתב התביעה, ובכללם מתן צווי עשה המורים לנתבעת להשיב מצב גינת הבית המשותף לקדמותו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתקן הבניה על גג הבית המשותף, לבנות קיר בקצה המרפסת החדשה ברכוש המשותף ולהרוס קיר שנבנה על גג חדר המדרגות.

13. לטענת הנתבעת, דין התביעות להידחות משהוגשו משיקולים זרים, במטרה להרע מצבה הכספי של הנתבעת, ובשים לב כי במרוצת השנים הגישה התובעת תביעות כספיות למכביר נגד בעלי דירות בבית המשותף, שמטרתן אחת היא, להפר שלוות בעלי הדירות בבית המשותף ותקינות התנהלות הבית. בהתייחס לסעד המחייב הנתבעת בתשלומי איזון, טענה הנתבעת כי התביעה הוגשה באיחור ניכר בשים לב למועד הגשת הבקשה להיתר בניה, ודי בטעם זה כדי לדחות התביעה על הסף. לגופם של דברים, לא הוכחש על ידי התובעת כי הנתבעת הציעה לה תשלומי איזון בסכום ראוי ומכובד, אך התובעת סירבה לכל הצעה. אשר לגובה תשלומי האיזון, טענה הנתבעת כי יש להעמיד שוויו למטר רבוע נכון למועד הגשת הבקשה להיתר בניה ובהתאם ל"חישובי המפורטים של המומחה בחוות דעתו". הנתבעת הוסיפה וטענה, כי המומחה אישר בחוות דעתו כי עבודות הבניה בגג הבית המשותף נעשו בהתאם להיתר הבניה.

בהתייחס לסעד שעניינו תיקון נזקי רטיבות בחדר המדרגות שמקורם בעבודות בניה שביצעה הנתבעת, עתרה הנתבעת לדחות קביעה זו בחוות דעת המומחה בהעדר הנמקה ופירוט. בהתייחס לסעד שעניינו הסרת צינורות המים והמרזבים מקירות חיצוניים בבית המשותף, טענה הנתבעת כי אין חולק שאין בהתקנתם כדי לגרום נזק לדירת התובעת. כל שקבע המומחה בהקשר זה, הוא כי יש בהתקנת המרזבים (צינורות מי גשם) כדי לגרום לנזקי רטיבות ברכוש המשותף. משהתובעת אינה משמשת נציגות הבית המשותף, היא אינה זכאית להגיש התביעה בסעד זה. מכל מקום, הנתבעת מקבלת על עצמה ביצוע העבודות לתיקון המרזב בחזית המערבית, בהתאם לחוות דעת המומחה. אשר לסעד שעניינו תקינות פתח היציאה לגג הבית המשותף, טענה הנתבעת כי המומחה אישר בחוות דעתו כי הנתבעת אף הגדילה הפתח כפי שהיה טרם ביצוע עבודות הבניה. לענין עלות התקנת סולם עליה לגג, טענה הנתבעת כי על כל בעלי הדירות בבית המשותף לשאת בעלות התקנת הסולם מחדר המדרגות לגג הבית המשותף. אשר לסולם הנדרש לעליה מגג הבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לגג הנוסף שנוצר לאחר בנייתה על הגג, שעליו מותקנים דודי שמש, הסכימה הנתבעת כי יש לחייבה בעלות רכישתו והתקנתו אך במצורף לבעלים של דירה נוספת בבית המשותף שבנתה על גג הבית המשותף (משפחת פרץ). הנתבעת טענה כי יש לדחות התביעה לעניין מינוי נציגות חיצונית לבית המשותף, משעניין זה נתון להחלטת בעלי הדירות ואין די בבקשה פרטנית של בעל דירה בבית המשותף.

דיון והכרעה

14. תחילה, משזנחה התובעת בכתב סיכומיה הסעד למתן צו עשה המורה לנתבעת לבצע עבודות לחיזוק הבית המשותף, הנני להורות על מחיקתו, משאיני נדרשת לדיון ולהכרעה בו. בנוסף, איני נדרשת לסעדים שבאו בכתב הסיכומים אך לא בא זכרם בכתב התביעה - מתן צווי עשה המורים לנתבעת להשיב מצב גינת הבית המשותף לקדמותו, לתקן הבניה על גג הבית המשותף, לבנות קיר בקצה המרפסת החדשה ברכוש המשותף ולהרוס קיר שנבנה על גג חדר המדרגות - בהיותם הרחבת חזית אסורה.

15. אפנה, אפוא, לדון במחלוקות שנותרו להכרעה - תשלומי איזון בגין הרחבת דירת הנתבעת; תיקון נזקי רטיבות בחדר המדרגות בבית המשותף; הסרת צינורות מים וצינורות מי גשם (מרזבים) בקירות חיצוניים בבית המשותף; התקנת פתח יציאה תקין לגג הבית המשותף; תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו; מינוי נציגות חיצונית לבית המשותף - כסדרן.

תשלומי איזון

16. במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין, הוסף לחוק המקרקעין סימן ג' לפרק ו' ("בתים משותפים"), שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה". עיקרו, שינוי (הפחתת) הרוב הדרוש לביצוע שינויים ברכוש המשותף לצורך הרחבת דירות קיימות, במטרה להקל על צפיפות המגורים של משפחות המתגוררות בבתים משותפים ולאפשר ניצול יעיל יותר של הקרקע שעליה בנוי בית משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בהתאם להוראת סעיף 71ב(א) לחוק, הנמנית עם הוראות סימן ג1, רשאים מי שבבעלותם 3/4 מהדירות בבית משותף (ו-2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם), להחליט בדבר הצמדה של חלקים מסוימים ברכוש המשותף לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך כך. הוראות סעיפים 71ב(ד)-(ה) לחוק, הרלוונטיות לענייננו, מוסיפות ומורות לאמור:

”(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.”

18. שניים הם התנאים בהתקיימם חייב כל דירה בבית משותף לשלם תשלומי איזון לבעל דירה אחרת בבית המשותף: האחד, דירתו של בעל הדירה מבקש ההרחבה ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף. השני, דירתו של בעל הדירה האחרת בבית המשותף אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

אפנה לבחון האם בנסיבות דנן מתקיימים התנאים בעטיים יש לחייב הנתבעת בתשלומי איזון לתובעת.

19. בהתייחס לתנאי הראשון, אין חולק כי הנתבעת קיבלה ביום 21.9.2015 היתר בניה כדין מהוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק לבניית תוספת חדרי גג לדירתה בשטח של 35 מ"ר, מדרגות בשטח של 5 מ"ר ומרפסת גג בשטח של 39.70 מ"ר. עוד אין חולק, כי עבודות הבניה הושלמו בחודש ינואר 2016. בחוות דעתו קבע המומחה, כי הרחבת דירת הנתבעת היא בשיעור יחסי העולה על חלקה ברכוש המשותף. כלשוננו: "תשלומי האיזון נדרשים ביחס לניצול אחוזי הבניה בגג, שהם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רכוש משותף, אשר בו מתבצע שימוש ייחודי לנתבעת, ואשר הם עודפים של זכויותיה ברכוש המשותף, מאחר שיתר הדיירים שאינם בקומת הגג לא יכולים לעשות שימוש בזכויות אלה." (עמוד 9 לחוות הדעת).

20. בהתייחס לתנאי השני, קבע המומחה כי דירת התובעת אינה ניתנת להרחבה, משאינה מצויה בקומה העליונה בבית המשותף. כך בהתאם לתכנית מתאר מספר בב/105/ד-2/גגות, החלה על הבית המשותף, לפיה זכויות הבניה בבית המשותף הן ייחודיות לדירות בקומה העליונה, כדלקמן: "בבניינים קיימים השטח הבנוי המרבי של חדרי הגג לכל דירה עליונה לא יעלה על 40 מ"ר, ובלבד ששטח גרם המדרגות הפנימי לא יפחת מ-5 מ"ר מתוך השטח האמור". לנתבעת ניתן היתר בניה לשטח בנוי בהיקף של 40 מ"ר.

21. הצדדים לא חלקו על קביעות אלה של המומחה בחוות דעתו. בהעדר טענות לסתור, בידי לאמץ קביעות המומחה ולקבוע כי מתקיימים התנאים הקבועים בהוראת סעיף 71 ב(ד) לחוק. מכוחה, הנני לקבוע כי הנתבעת חבה בתשלומי איזון לתובעת.

22. אשר לגובה תשלומי האיזון, לנוכח האמור בחוות דעת המומחה וטענות הצדדים, נדרשתי להכרעה האם שומת גובה תשלומי איזון תיקבע על פי שווין הכלכלי של זכויות הבניה שניצלה הנתבעת לצורך הרחבת דירתה או שמא בהתאם לגריעה שנגרמה לתובעת משאינה יכולה עוד לעשות שימוש ברכוש המשותף שעליו הורחבה הדירה. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי העניין, באתי לכלל מסקנה כי לצורך שומת גובה תשלומי איזון שישלם בעל דירה בהתאם לסעיף 71 ב(ד) לחוק המקרקעין, יש לאמץ החלופה בדבר שווי זכויות הבניה בבית המשותף כפי שנוצלו על ידי הנתבעת בעל הדירה (בענייננו הנתבעת) לצורך הרחבת דירתו על גג הבית המשותף.

אביא להלן טעמי למסקנה זו:

23. המונח 'זכויות בניה', הידוע גם כ'אחוזי בניה', משמעו אפשרות ניצול הקרקע לבניה על פי דין, בהתאם לתכנית מתאר על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. זכויות אלה נקבעות על ידי רשויות התכנון והבניה "בהתחשב במכלול השיקולים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018
מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרלוונטיים לעניין ובהם התנאים הסביבתיים, צרכי הציבור במקום, זכויות הקניין הפרטיות המעורבות וכן שיקולים כלכליים שונים ובכללם שיקולים הנוגעים לנטל הפיזוי שיהא על הוועדה המקומית לשאת בו כתוצאה מפגיעה במקרקעין או כתוצאה מהפקעה" (ע"א 7394/03 נכסי ר.א.ר.ד. חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין רחובות, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (6.12.2006)).

24. בהתאם להלכה פסוקה, זכויות בניה בבית משותף אינן חלק מן הרכוש המשותף כמובנו בחוק המקרקעין. זכויות בניה נובעות מן הבעלות המשותפת של בעלי הדירות בקרקע שעליה נבנה הבית המשותף, בבחינת נכס המצוי בבעלות משותפת של בעלי הדירות בבית המשותף, המחולק בין בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף. מטיבן של זכויות אלה, רשאי בעל דירה בבית משותף, הבעלים במשותף של זכויות הבניה, לוותר עליהן ולהעבירן לאחר (ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד נד(3) 389, 393 (2000); ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר, פ"ד נט(6) 449, 459, 460-465, 467 (2005); ע"א 6900/14 לויט נ' בנבנישתי, פסקה 10 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.9.2016)).

25. לזכויות בניה בבית משותף יש ערך כלכלי. כלשון כבוד השופט צ' ברנזון בהלכה שנפסקה בע"א 136/63 לווינהיים נ' שוורצמן, פ"ד יז 1722, 1726 (1963), העומדת על מכוונה: "אחוזי בניה בלתי מנוצלים הם ללא ספק זכות בעלת ערך השייכת לכל בעלי הדירות יחד". סימן ג' 11 לפרק ו' לחוק המקרקעין מסדיר, כאמור, האפשרות העומדת לבעל דירה בבית משותף להרחיב דירתו, באמצעות קביעת דרך פעולה להצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה וחלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך כך. עוד נקבע בסימן זה, בהוראת סעיף 71 ב(ד) לחוק המקרקעין, כי בהתקיים התנאים דלעיל (דירתו של בעל הדירה מבקש ההרחבה ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף, ודירתו של בעל הדירה האחרת בבית המשותף אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף), חייב בעל דירה בתשלומי איזון לבעל הדירה האחרת. חובה זו נגזרת מחלקו של בעל הדירה האחרת בזכויות הבניה בבית המשותף שנוצלו על ידי בעל הדירה שהורחבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עם זאת, הוראות סימן 11 אינן מסדירות העקרון (הכלל המנחה) לשומת גובה תשלומי האיזון.

26. בענייננו, הביא המומחה בחוות דעתו שתי חלופות לשומת גובה תשלומי האיזון שעל הנתבעת לשלם לתובעת. האחת, על פי שווי זכויות הבניה שניצלה הנתבעת והיתרונות שצמחו לנתבעת מהבניה על גג הבית המשותף. השניה, על פי שווי השימוש ברכוש המשותף שנגרע מהתובעת, בבחינת החסרון שנגרם לתובעת בשל בינוי על גג הבית המשותף (רכוש משותף) אשר שימש התובעת עובר לבניה.

27. משהורינו כי זכויות בניה הן נכס בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבית משותף, מכוח בעלותם המשותפת בקרקע שעליו בנוי הבית, רשאים בעלי הדירות לסחור בזכויות אלה ולהעבירן לאחר, לרבות ניווד הזכויות לנכס מקרקעין אחר. לפיכך, משניצל בעל דירה בבית משותף זכויות בניה אלה ובהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 71(ד) לחוק המקרקעין, סבורני כי יש לחייבו בתשלומי איזון כפי שווין של זכויות הבניה שנוצלו על ידו לצורך הרחבת דירתו. החלופה לשומת תשלומי האיזון בהתאם לגריעה שנגרמה לבעל הדירה האחרת בשימוש ברכוש המשותף (בשל ניצול זכויות הבניה על רכוש זה), מתעלמת מהשווי הכלכלי של זכויות הבניה, הנגזר, בהעדר הוראה אחרת בתקנון, מחלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף. אוסיף, כי אין בנסיבות בהן רק לחלק מבעלי הדירות האפשרות (המעשית) לנצל זכויות הבניה, כבענייננו (בהתאם לתכנית המתאר החלה על הבית המשותף), כדי לגרוע משווין הכלכלי של זכויות אלה ביחס לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף כחלקם היחסי ברכוש המשותף. אמור, לעניין שומת גובה תשלומי איזון בגין ניצול זכויות הבניה, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 71(ד) לחוק המקרקעין, אין חשיבות לשאלה מי מבעלי הדירות יכול לנצל בפועל זכויות הבניה. השווי של זכויות אלה עומד לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף כשיעור חלקו היחסי ברכוש המשותף, בהעדר הסכמה חוזית או הוראה אחרת בתקנון הבית המשותף.

28. לפיכך, הנני להורות כי גובה תשלומי האיזון יישומו על פי השווי של זכויות הבניה, כפי ניצולן על ידי הנתבעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018
מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משבאו דברים אלה, אפנה לקבוע גובה תשלומי האיזון.

29. בחוות דעתו קבע המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, כי השטח האקווילנטי של הבניה שביצעה הנתבעת על גג הבית המשותף בהתאם להיתר הבניה הוא 49.93 מ"ר. זאת, על פי תחשיב כדלקמן: 40 מ"ר שטח עיקרי ו-9.93 מ"ר שטח מרפסת גג (המחושב על פי שטח אקווילנטי של 0.25×39.70 מ"ר).

30. בהתייחס לשווי מטר רבוע (מ"ר) מבונה, קבע המומחה בחוות דעתו כי הערכת שמאי המקרקעין שפיצר איתן, מטעם הנתבעת, שווי זה בסך של 6,370 ש"ח לשנת 2015 היא הערכה נכונה וראויה. עם זאת, המומחה הוסיף והבהיר כי במועד מתן חוות דעתו עומד שווי זה על סך של 7,000 ש"ח. אין בידי לקבל טענת הנתבעת, לפיה לצורך שומת תשלומי האיזון שבהם היא חבה לתובעת, יש לאמץ קביעת שמאי המקרקעין מטעמה. אבאר:

בהתאם להוראת סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, היה על הנתבעת לשלם תשלומי איזון לבעלי הדירות "במועד החלטת ההרחבה". מכוחה של הוראה זו בשילוב הוראת סעיף 71ה(ה) לחוק, היה על הנתבעת לפעול לקבלת שומה בעניין גובה תשלומי האיזון, להגיע להסכמה עם בעלי הדירות באשר לגובה התשלום, וכלל שלא למנות בהסכמה שמאי מקרקעין לשום גובה תשלומי האיזון, קודם למועד קבלת ההחלטה בדבר הרחבת דירת הנתבעת. הנתבעת לא השלימה חובתה כאמור, בין היתר, בשל התנגדות התובעת לגובה תשלומי האיזון שביקשה הנתבעת לשלם לידה. אלא שבנסיבות אלה היה על הנתבעת להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין, לצורך מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, להבטיח קיום החובה המוטלת עליה על פי הוראות חוק המקרקעין לשלם תשלומי איזון.

31. משהנתבעת לא עשתה כן, אמור לא השלימה חובתה על פי דין, מצאתי לאמץ קביעת המומחה בחוות דעתו, לפיה שווי מטר רבוע (מ"ר) מבונה יעמוד על סך של 7,000 ש"ח, הנכון למועד מתן חוות הדעת. בהתאם, הנני לקבוע כי שווי זכויות הבניה שניצלה הנתבעת לבניה על גג הבית המשותף הוא בסך של 349,510 ש"ח (49.93 מ"ר $\times$ 7,000 ש"ח).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בידי לקבל קביעת המומחה, כי מסכום זה יש להפחית עלות ביצוע עבודות התאמה לאפשר ניצול זכויות הבניה על הגג. אלה כוללות עלות פירוק גג הרעפים והתקנת גג שטוח באמצעות יציקת רצפת קומת הגג, שנשאה בה הנתבעת בסך של 96,000 ש"ח (סעיף 12 בעמוד 10 לחוות דעת המומחה מיום 26.12.2018 וסעיפים 8.20 ו-8.21 בעמוד 6 לחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 19.2.2019). בנוסף, בידי לקבל קביעת המומחה, כי מסכום זה יש להפחית אף עלות שיפוץ מקלט הבית המשותף, כדרישת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק לאפשר ניצול זכויות הבניה על הגג (סעיף 16.3 בעמוד 12 לחוות דעת המומחה מיום 26.12.2018 וסעיף 8.25 בעמוד 7 לחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 19.2.2019). הנתבעת נשאה בעלות זו בסך של 18,800 ש"ח.

33. לפיכך, יש להעמיד שווי זכויות הבניה על סך של 234,710 ש"ח (לפי חישוב אריתמטי כדלקמן: $234,710 \text{ ש"ח} = 18,800 \text{ ש"ח} - 96,000 \text{ ש"ח} - 349,510 \text{ ש"ח}$).

34. בהתאם לצו רישום הבית המשותף, חלקה של התובעת ברכוש המשותף הוא בשיעור של 56/636. לפיכך, הנני להורות כי על הנתבעת לשלם לתובעת תשלומי איזון בסך של 20,666 ש"ח (לפי חישוב אריתמטי כדלקמן: $234,710 \text{ ש"ח} \times 56/636$). התשלום יבוצע בתוך 45 יום מיום מתן פסק הדין. אחרת, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד זה ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

35. לא מצאתי להיעתר לבקשת הנתבעת לדחות התביעה בסעד זה על הסף, משהוגשה, כטענת הנתבעת, בחלוף המועד הקבוע בדין. הוראת סעיף 71ג(א) לחוק המקרקעין מסדירה הזכות העומדת לבעל דירה בבית משותף להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין בקשר עם הרחבת דירה בבית המשותף, בשלושה מקרים: האחד, כאשר בעל דירה מתנגד להחלטת ההרחבה וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו; השני, כאשר בעל דירה מבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה; השלישי, כאשר בעל דירה חולק על קביעת השמאי. הוראת סעיף 71ג(ב) לחוק מוסיפה ומורנו, כי "התביעה תוגש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, ואם בעל הדירה לא היה נוכח בעת קבלת ההחלטה, תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה; המפקח רשאי להאריך את המועד להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018
מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. בנסיבות דנן, אין חולק כי לא התקבלה החלטת בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית שהתכנסה במועד פלוני. הסכמת בעלי הדירות להרחבת דירת הנתבעת ניתנה באופן פרטני, במועדים שונים, כפי ביטוייה בחתימתם על תכנית ההגשה (גרמושקה) שצורפה לבקשת הנתבעת לקבלת היתר בניה. התובעת אינה נמנית עם בעלי הדירות שנתנו הסכמתם להרחבת דירת הנתבעת וחתמו על תכנית ההגשה. לא הוכח לפניי כי הנתבעת הביאה לידיעת התובעת שיעור ההסכמה שניתן להרחבת דירת הנתבעת מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, וממילא המועד לכך. משכך, אין בידי לקבוע מועד ממנו יש למנות 30 הימים להגשת התביעה. די באמור כדי לדחות בקשת הנתבעת לסילוק התביעה בסעד זה על הסף.

37. אוסיף גם זאת. משהתובעת היא שפעלה להגשת תביעה למינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, חרף החובה המוטלת על הנתבעת לעשות כן, כמפורט לעיל, אין בסיס לטענה בדבר הגשת התביעה באיחור וסילוקה על הסף מטעם זה. כאמור, החובה לשאת בתשלומי איזון חלה על בעל דירה שהרחיב דירתו בבית משותף, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 71ב(ד) לחוק. בעל דירת ההרחבה אינו מתפרק מחובה זו עד השלים ביצועה ושילם תשלומי האיזון לבעלי הדירות הזכאים לתשלום זה, לרבות ככל שנדרש באמצעות הגשת תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין למינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה.

נוקי רטיבות בחדר המדרגות

38. בהחלטתי מיום 14.11.2018 התבקש המומחה ליתן חוות דעתו, בין היתר, בשאלה האם קיימת רטיבות בתקרת חדר המדרגות שמתחת לגג הבית המשותף, וכלל שכן מקור הרטיבות והעבודות הדרושות לתיקון הליקוי. בחוות דעתו, קבע המומחה כי קיים כתם רטיבות בפינה בתקרת חדר המדרגות בבית המשותף, בכיוון דרום-מזרח. המומחה הוסיף וקבע, כי גג הרעפים שהיה מעל חדר המדרגות פורק על ידי הנתבעת, במסגרת ביצוע העבודות להרחבת דירתה. בתוך כך, בוצעה קונסטרוקציית פלדה עם חיפוי לוחות גבס מתחת, כאשר החלק העליון רוצף על ידי הנתבעת וניקוז מרפסת הגג הצמודה לדירת הנתבעת עובר דרכו. כלשון המומחה בחוות דעתו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"ניקוז המרפסת של אוהבי [הנתבעת] עובר אל החלל שמתחת הגג ונשפך אל מרזב הפח הקיים של הבנין. ניסיון שפיכה של מים הראה כי שוקת מרזב הפח סתומה מלכלוך." עוד מצא המומחה, כי "פתח הניקוז של המרפסת בוצע באופן רשלני, שגורם לכתם הרטיבות בתקרת חדר המדרגות." לפיכך, חיווה המומחה דעתו כי יש לתקן את הדליפה מניקוז המרפסת ולנקות את שוקת הקליטה השבורה (סעיף 6.6 בעמוד 7 לחוות דעת המומחה מיום 26.12.2018). בחוות דעתו המשלימה מיום 19.2.2019, הוסיף המומחה וקבע כי לאחר ביקור נוסף שקיים בדירת הנתבעת בבית המשותף "ראיתי כי בוצע ניקוי של שוקת מי הגשמים." (סעיף 7.2 בעמוד 1 לחוות הדעת).

39. בחוות דעתו המשלימה מיום 19.2.2019, אשר ניתנה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעת בעניין זה, חזר המומחה על עמדתו כי פתח הניקוז של מרפסת גג דירת הנתבעת בוצע באופן רשלני, וכי הוא המקור לנזקי הרטיבות בחדר המדרגות. המומחה צירף לחוות הדעת צילום פתח הניקוז, תימוכין לרשלנות בביצועו. המומחה דחה סברת הנתבעת כי מקור הליקוי הוא במרזב דירת השכנים, זאת לנוכח מיקומו המרוחק (סעיפים 7.3-7.4 בעמודים 1-2 לחוות הדעת). על עמדה זו שב המומחה בחוות דעתו המשלימה הנוספת מיום 31.3.2019, במענה לשאלות הבהרה נוספות מטעם הנתבעת, בקבעו "הנזילה היא בתוך שטח התקרה שנבנתה על ידי הנתבעת, במקום גג הרעפים שפורק על ידי הנתבעת, והוחלף בגג בטון שבו פתח ניקוז שבוצע באופן רשלני על ידי הנתבעת." (סעיף 5.2 בעמוד 1 לחוות הדעת).

40. כאמור, המומחה לא נחקר על חוות דעתו. משלא עלה בידי הנתבעת לסתור ממצאי המומחה ומסקנותיו, ומשנחה דעתי כי חוות דעת המומחה ניתנו באופן מקצועי ואובייקטיבי, בידי לאמץ ממצאי המומחה ומסקנותיו.

41. לפיכך, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת לתקן פתח הניקוז של מרפסת דירתה שמעל חדר המדרגות בבית המשותף ולהתקינו בהתאם להוראות התקן הישראלי. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות אלה, בכפוף לכתב חומרים ולכתב עבודות. העבודות יבוצעו בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. לנוכח טענת הנתבעת, אוסיף ואבהיר כי אין בסמכות שניתנה בידי נציגות הבית המשותף להגיש תביעה נגד בעל דירה לחייבו בתיקון ליקוי שגורמת דירתו לרכוש משותף בבית המשותף (מכוח הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין), כדי לגרוע מהזכות העומדת לכל בעל דירה בבית משותף להגיש תביעה כאמור (ראו גם: 'ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף' (תשנ"ז-1997), 469). לפיכך, הנני לקבוע כי התובעת זכאית להגיש התביעה בסעד זה נגד הנתבעת.

צינור מים וצינורות מי גשם (מרזבים) בקירות חיצוניים בבית המשותף

43. המומחה התבקש לחוות דעתו אף בשאלה האם צינורות מים בחזית הבית המשותף וצינורות מי גשם (מרזבים) בקירות הבית המשותף הותקנו על ידי הנתבעת בהתאם להיתר הבניה, והאם יש בהם כדי לגרום לנזקי רטיבות בבית המשותף. בחוות דעתו, קבע המומחה כי מיקום צינור המים שהתקינה הנתבעת בחזית הבית המשותף (בכיוון צפון-מערב) תואם למיקומו על פי היתר הבניה. עוד קבע המומחה כי מיקום שלושת צינורות מי הגשם (מרזבים) שהתקינה הנתבעת אינו תואם למיקומם על פי היתר הבניה. בנוסף, קבע המומחה כי צינור מי גשם בחזית הבית המשותף (בכיוון מערב), היורד ממרפסת דירת הנתבעת והמנקז גם את גג הרעפים חובר אל צינור הניקוז של המרפסת השכנה שהינו בקוטר של 2 צול (55 מ"מ). קוטר זה אינו מספיק לניקוז מרפסת דירת הנתבעת וגג הרעפים, ואינו תואם היתר הבניה, לפיו על קוטר הצינור להיות 4 צול (110 מ"מ). שני צינורות מי גשם נוספים נמצאו בקוטר של 3 צול (82 מ"מ), שלא בהתאם להיתר הבניה כאמור ונמצאה בהם שפיכה חופשית של מים אל הקרקע. בעניינם, הוסיף המומחה וקבע כי בהתאם להוראות למתקני תברואה (הל"ת), צינורות מי גשם למרפסות בשטח של עד 90 מ"ר ניתן להתקין צינור בקוטר של 3 צול (סעיפים 6.4.1-6.4.6 ו-6.4.8 בעמודים 6-7 לחוות דעת המומחה מיום 26.12.2018).

44. לנוכח ממצאי בדיקתו, הוסיף המומחה וחיווה דעתו כי ביחס לצינור מי גשם בחזית הבית המשותף (בכיוון מערב), "יש להחליף את צינור מי הגשם שבו בוצע חיבור אל הצינור של השכנים לצינור בקוטר של 4 צול, כולל הסדרת הזרימה על הקרקע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באמצעות אגנית. " אשר לשני צינורות מי גשם נוספים, חיווה המומחה דעתו העבודות הנדרשות לתיקון ליקוי זה (סעיפים 6.4.7-6.4.8 בעמוד 7 לחוות הדעת). לדידו, ביצוע העבודות כאמור יבטיח מיגור נזקי רטיבות שנגרמו לרכוש המשותף (סעיף 6.5 בעמוד 7 לחוות הדעת).

45. בחוות דעתו המשלימה מיום 19.2.2019, אשר ניתנה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעת אף בעניין זה, הבהיר המומחה כי אמנם הוראות למתקני תברואה (הל"ת) אינן מחייבות התקנת אגנית, אך בשל בעיה מקומית בבית המשותף של ניקוז מי הגשם והיות מוצאי הגשמות סמוכים לעמודי הבנין, נכון יהא להתקין האגניות "על מנת להרחיק את מי הגשם מאזור יסודות המבנה ועל מנת שלא תיווצר שלולית במקום שעשויה במשך הזמן לגרום לנזק ליסודות הבנין" (סעיף 7.1 בעמוד 1 לחוות הדעת).

46. בכתב הסיכומים עתרה התובעת לאמץ חוות דעת המומחה ולחייב הנתבעת בביצוע מלוא התיקונים הדרושים בהתאם לחוות הדעת. הנתבעת טענה בכתב סיכומיה, כי היא נכונה לבצע העבודות הדרושות לתיקון צינור מי גשם בחזית הבית המשותף (בכיוון מערב) בלבד, בהתאם לאמור בחוות דעת המומחה.

47. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, מצאתי לאמץ חוות דעת המומחה ולהורות כדלקמן:

א. הנתבעת תבצע מלוא העבודות הדרושות להחלפת צינור מי גשם בחזית הבית המשותף (בכיוון מערב) ולהתקנת צינור מי גשם בקוטר 4 צול (110 ס"מ), לרבות הסדרת הזרימה בצינור אל הקרקע באמצעות אגנית. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף לכתב חומרים ולכתב עבודות. העבודות יבוצעו בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין.

ב. הנתבעת תבצע מלוא העבודות הדרושות להסדרת מוצא שני צינורות מי גשם נוספים בהתאם לסעיף 7.3.5 להל"ת, כלשון המומחה בחוות דעתו: "באופן בו תותקן זווית יציאה של בין 30 עד 45 מעלות, העשויה מיציקת ברזל או פלדה. נקודת השפיכה של המים בזווית היציאה תהיה מרוחקת ממישור פני הקיר או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העמוד, בין 5 ס"מ עד 15 ס"מ, ומעל מפלס פני הקרקע הסופיים, בין 15 ס"מ עד 20 ס"מ, וכן אגנית ניקוז להרחקת מי הגשם מהמבנה" (סעיף 6.4.8 בעמוד 7 לחוות דעת המומחה מיום 26.12.2018). העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף לכתב חומרים ולכתב עבודות. העבודות יבוצעו בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין.

פתח יציאה לגג הבית המשותף

48. המומחה התבקש לחוות דעתו אף בעניין תקינות פתח היציאה לגג הבית המשותף, אשר הותקן מחדש על ידי הנתבעת בשל הבניה שביצעה כגג הבית המשותף במסגרת הרחבת דירתה. בחוות דעתו, קבע המומחה כי פתח העליה לגג הוא בהתאם לתכנית המאושרת בהיתר הבניה. אשר למידות פתח העליה לגג, קבע המומחה כי הן לא סומנו בתכנית ההיתר. עם זאת, מצא המומחה כי מידות הפתח הקיים, 50/75 ס"מ, אינן מאפשרות עליה נוחה לגג. לדידו, המידה המינימאלית המקובלת היא 70/70 ס"מ, אך רצוי לבצע פתח בגודל של 80/80 ס"מ. מטעמים אלה, מצא המומחה כי יש להגדיל את פתח העליה לגג למידות של 80/80 ס"מ, לרבות הגבהה בהיקף וכיסוי ראוי לפתח, כדוגמת הכיסוי הקיים. המומחה העריך עלות הגדלת הפתח כאמור בסך של כ-5,000 ש"ח (סעיפים 6.7.1-6.7.5 בעמוד 8 לחוות הדעת מיום 26.12.2018). בחוות דעתו המשלימה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעת, אישר המומחה כי אין תקן או תקנה המחייבים לעניין מידות פתח עליה לגג. עם זאת, לדידו "פתח במידות של 80/80 ס"מ הינו בגודל שמאפשר עליה נוחה ובטוחה". על עמדה זו חזר אף בחוות דעתו המשלימה הנוספת (סעיף 7.5 בעמוד 2 לחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 19.2.2019, וסעיף 5.3 בעמודים 1-2 לחוות דעתו המשלימה הנוספת של המומחה מיום 31.3.2019).

49. אין חולק, כי הנתבעת היא שנדרשה להתקין פתח היציאה לגג ולשאת בעלות העבודות הדרושות לשם כך. זאת, בשל עבודות הבניה שביצעה על גג הבית המשותף לצורך הרחבת דירתה. עוד אין חולק, כי גודלו של פתח היציאה לגג הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף הוא 50/75 ס"מ. סבורני כי לא עלה בידי הנתבעת לסתור מסקנות המומחה בחוות דעתו, לפיהן יש להגדיל פתח היציאה לגג הבית המשותף, כך שיעמוד על 80/80 ס"מ. טענתה לפיה קודם לביצוע העבודות על גג הבית המשותף היה גודלו של פתח העליה 60/60 ס"מ לא נתמכה באסמכתה כלשהי, ואף לא הובאה בפני המומחה במסגרת שאלות ההבהרה ששלחה הנתבעת למומחה בשתי הזדמנויות שונות. כאמור, הנתבעת לא ביקשה לחקור המומחה על חוות דעתו.

50. לפיכך, הנני להורות לנתבעת לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון פתח היציאה לגג הבית המשותף, כך שגודלו יהא 80/80 ס"מ. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות אלה, בכפוף לכתב חומרים ולכתב עבודות. העבודות יבוצעו בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין.

51. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי על פי תכנית ההיתר מסומן סולם הצמוד לקיר דירת הנתבעת, לאפשר עליה לגג העליון שמעל דירת הנתבעת (גג רעפים), המהווה רכוש משותף. לנוכח טענת הנתבעת, כי על כלל בעלי הדירות בבית המשותף לשאת במשותף בעלות רכישת הסולם, הבהיר המומחה כי טרם הבניה שביצעה הנתבעת על גג הבית המשותף, היה גג הרעפים נמוך ולא נדרש היה לעלות מפלס נוסף, כלשונו: "עתה קיימת הגבהה של הגג בכשלוש מטר שנובעים מבניית הנתבעת". לפיכך, מצא המומחה כי על הנתבעת לשאת בעלות התקנת הסולם, אשר הוערכה על ידו בסך של 2,500 ש"ח (סעיפים 6.7.6-6.7.9 בעמוד 8 לחוות הדעת מיום 26.12.2018).

52. אין חולק, כי בעקבות הרחבת דירת הנתבעת הוסף גג עליון לבית המשותף, גג רעפים שעליו מותקנים דודי שמש, המהווה רכוש משותף. עוד אין חולק, כי בהתאם לתכנית הבניה המאושרת בהיתר הבניה, יש להתקין סולם עליה לגג זה. לטענת הנתבעת, יש לחייב הבעלים של דירה נוספת שהרחיבה דירתה על גג הבית המשותף (משפחת פרץ), במשותף עם הנתבעת, בעלות התקנת הסולם. מקומה של טענה זו בהודעה לצד שלישי שהיה על הנתבעת לנקוט, לאפשר לצד השלישי להתגונן מפניה. משלא עשתה כן הנתבעת, הנני לחייבה בהתקנת סולם עליה לגג, בהתאם להוראות התקן הישראלי, בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף

53. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, מורנו החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, בקבעה לאמור:

”בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, ‘החזקה תקינה’ - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.” (ההדגשה אינה במקור).

54. בהתאם להוראת סעיף זה, חייב כל בעל דירה בבית מהשותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג כמפורט בהוראת הסעיף, הכוללות הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, המוכרות גם כ’דמי ועד בית’, וכן הוצאות להבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים עלי פי הנוהג. אשר לשיעור השתתפות בעל דירה בהוצאות אלה, קובעת הוראת הסעיף, כי זה יהא לפי יחס שטח רצפת הדירה אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, ”זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.”

55. בנסיבות דנן, לא נרשם תקנון מוסכם לבית המשותף. אין בתקנון המצוי הוראות המשנות מהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. אשר לטענת הנתבעת בדבר נהג הקיים בעיר בני ברק, לפיו בעלי דירות בבית משותף משלמים חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בשיעור זהה (סכום אחיד), אין בידי לקבלה. הוראות חוק המקרקעין בעניין זה ברורות ומפורשות, לרבות לעניין הדרך העומדת לבעלי דירות בבית משותף להתנות על הוראות חוק אלה ולקבוע בתקנון שיעור חיוב שונה של נשיאה בהוצאות אלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018
מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. לפיכך, מכוחה של הוראת סעיף 58(א) לחוק - ובהעדר קביעה של בעלי הדירות בבית המשותף בתקנון החל על הבית המשותף "שיעור השתתפות אחר" - הנני להורות כי על בעלי הדירות בבית המשותף לשלם חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו, בשיעור לפי יחס שטח רצפת כל דירה לשטח הרצפות של כל הדירות בבית המשותף.

57. הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין מורנו, כי משהוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, "דינו לכל דבר וענין כדין הדירה שאליה הוצמד". בהתאם, הנני להורות כי שטח רצפת כל דירה בבית המשותף, לצורך חישוב חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, יכלול שטח הדירה, לרבות שטח הרחבה ושטחי ההצמדות לה.

58. לאור האמור לעיל, הנני להיעתר לסעד המבוקש ולהורות כי על הנתבעת לשלם, החל ממועד מתן פסק הדין ואילך, חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו, בשיעור לפי יחס שטח רצפה דירתה, הכולל השטח הצמוד לדירה בגג הבית המשותף (מונה), לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, הכולל השטחים הצמודים לדירות אלה (מכנה).

59. למען הסר ספק, בעלי הדירות בבית המשותף רשאים לפעול לקביעת שיעור השתתפות אחר בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו, בכפוף לעמידה במלוא הוראות חוק המקרקעין המסדירות עניין זה.

מינוי נציגות חיצונית לבית המשותף

60. ניהול בית משותף הופקד בידי שני מוסדות: האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, ואילו נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה ולביצוע החלטות האסיפה הכללית.

61. בהתאם להוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית משותף היא המוסמכת למנות נציגות לבית המשותף, לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר הענינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית משותף." (ההדגשה אינה במקור).

62. סמכות המפקח על רישום מקרקעין למנות נציגות לבית משותף נקבעה בהוראת סעיף 67 לחוק המקרקעין, המורנו לאמור:

(א) לא נכונה בבית משותף נציגות לפי הוראות התקנון או שהנציגות אינה פועלת, רשאי המפקח למנות לאותו בית נציגות, והוראות סעיף 66 יחולו, בשינויים המחוייבים, על מינוי הנציגות, על קביעת שכרה ועל מעמדה.

(ב) קבע תקנונו של הבית המשותף בחירת הנציגות באסיפה כללית, לא ישתמש המפקח בסמכותו לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שכינס את בעלי הדירות לאסיפה כללית לבחירת הנציגות והנציגות לא נבחרה באסיפה, או שנוכח כי בנסיבות המקרה כינוס האסיפה לא יהיה מעשי." (ההדגשה אינה במקור).

63. מכוחה של הוראת סעיף זה, נתונה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות למנות נציגות לבית משותף בשני מקרים: האחד, כאשר לא נכונה בבית משותף נציגות. השני, כאשר נוכח המפקח כי נציגות בית משותף אינה פועלת ומתפקדת.

64. בנסיבות דנן, לא עלה בידי התובעת להוכיח כי לא נכונה בבית המשותף נציגות או כי נציגות הבית המשותף אינה פועלת ומתפקדת. בעניין זה, אין די באמירה כללית בדבר אי תפקוד הנציגות, יחסים עכורים בין התובעת לנתבעת ואי שביעות רצון מפועלה. ככל שחפצה התובעת במינוי נציגות חיצונית, עליה לפעול בעניין זה בהתאם להוראות התקנון המצוי ולהביא מבוקשה במסגרת האסיפה הכללית של הבית המשותף. ככל שבמסגרת האסיפה הכללית לא תיבחר נציגות מבין בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות בשכר, רשאי בעל דירה לפנות בבקשה מתאימה למפקחת על רישום מקרקעין.

65. לפיכך, הנני להורות על דחיית התביעה בסעד למינוי נציגות חיצונית לבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/253/2018

מס' תיק: 6/254/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. איני נדרשת לטענות הנתבעת בדבר חיוב התובעת בחלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו, הואיל ומקומן בתביעה נפרדת שרשאית הנתבעת להגיש לטריבונל שיפוטי זה.

סוף דבר

67. דין התביעות להתקבל בחלקן, כמפורט להלן:

א. הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת תשלומי איזון בסך של 20,666 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 45 יום מיום מתן פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד זה ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ב. הנני להורות לנתבעת לתקן פתח הניקוז של מרפסת דירתה שמעל חדר המדרגות בבית המשותף ולהתקינו בהתאם להוראות התקן הישראלי, כמפורט בפסקה 41 לעיל.

ג. הנני להורות לנתבעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון צינורות מי גשם (מרזבים) בבית המשותף, כמפורט בפסקה 47 לעיל.

ד. הנני להורות לנתבעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון פתח היציאה לגג הבית המשותף, כך שגודלו יהא 80/80 ס"מ, וכן להתקין סולם עליה לגג העליון בבית המשותף, כמפורט בפסקאות 50 ו-52 לעיל.

ה. הנני להורות לנתבעת לשלם חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף בשיעור לפי שטח רצפת דירת הנתבעת (כולל הרחבת הדירה) לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, בכפוף לאמור בפסקה 59 לעיל.

ו. הנני לדחות הסעד למתן צו עשה המורה על מינוי נציגות חיצונית לבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/253/2018
מס' תיק: 6/254/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

68. אשר לפסיקת הוצאות המשפט, לאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין - לרבות נכונות הנתבעת (שלא נסתרה) לשלם לתובעת, עובר להגשת התביעות, תשלומי איזון כנתמך בחוות דעת שמאי מקרקעין מטעמה, וסירוב התובעת ללא הנמקה ומבלי שהביאה חוות דעת שמאי מקרקעין מטעמה כמו גם העדר שיתוף פעולה מצדה - הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ט"ז חשון תש"פ, 14 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

**אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה**